

△△△△공단 상임감사

△△ 2, 통보

제 목 행위허가 업무처리 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△ △△△, △△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

자연공원법 제23조(행위허가) 및 제71조(허가에 관한 협의 등)에 따라 공원구역에서
공원사업 외에 건축, 벌채, 개간, 그밖의 형질변경 등을 하고자 할 시 공원관리청의 허가
(협의)를 받아야 한다.

이에, △△△△△△△△△△△△는 협의 등 행위허가 요청에 대하여 2022년 41건,
2023년 52건, 2024년 46건 신청사항을 검토 후 동의 및 부동의 회신하였다.

[표1] 행위허가(협의) 처리 현황

연도별	계	허가			협의			신고			비고
		소계	허가	불허가	소계	협의	부동의	소계	수리	거부	
2022년	41	7	7	-	34	34	-	-	-	-	
2023년	52	8	7	1	44	43	1	-	-	-	
2024년	46	1	1	-	45	45	-	-	-	-	

자료: 사무소 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

자연공원법 시행령 제17조(행위허가 신청 등)에 따르면, 동법 제23조제1항의 규정에 의하여 행위의 허가를 받고자 하는 자는 허가신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 점용 또는 사업계획서(동법 제23조제3항의 규정에 의한 공원위원회의 심의를 거치는 사항에 한한다), 위치도·지적·임야도 및 평면도, 토지사용승낙서(동법 제23조제1항제1호 내지 제3호·제9호 및 이 영 제20조 각호의 1에 해당하는 행위로서 신청인 소유의 토지가 아닌 경우에 한한다)를 첨부하여 공원관리청에 제출하여야 한다.

공단 공원계획 및 허가업무 매뉴얼에 따르면, 신청인 소유의 토지·건물이 아닐 경우 사용승낙서 등을 확인하도록 하고 있으며, 구비 서류 미비 시에는 보완을 요청하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△는 행위허가 업무를 추진함에 있어 자연공원법 시행령 제 17조(행위허가 신청 등)에 따라 제출받은 구비 서류를 검토하고 미비 시에는 보완을 요청하여야 하며, 행위허가 신청사항에 적합하게 허가 여부를 결정하여야 한다.

특히 토지의 경우에는 공유자 또는 지상권설정(범위: 토지의 전부, 목적: 건축 기타 공작물이나 수목의 소유)자 모두에게 권리 관계가 있음에 따라 행위허가 신청 대상지가 신청인 소유의 토지가 아닌 경우에는 제출받은 서류 중 공유자 또는 지상권설정(범위: 토지의 전부, 목적: 건축 기타 공작물이나 수목의 소유)자의 토지사용승낙서가 모두 첨부되었는지 검토하고 누락 등 미비한 사항에 대하여는 보완을 요청하여야 한다.

[표 2] 구비서류(토지사용승낙서) 누락 현황

행위허가(협의)명	위치	토지 권리자	사용승낙서 누락 현황	비고
△△△△ 안길 확포장공사 △△△△내 행위허가 협의요청 [△△△△△사무소-△△△(2022.4.17.)]	△△△△ △△시 △△면 △△리 333-1번지	△△△, △△△	△△△	
행위허가 신청서(△△리 농경지 내 종묘생산시설 설치) [△△△△△사무소-△△△(2022.10.14.)]	△△△△ △△시 △△면 △△리 236-6, 236-8번지	△△△ △△△농업협동조합(지상권)	△△△농업협동조합(지상권)	
행위허가 신청서(농산물 건조대) [△△△△△사무소-△△△(2023.6.14.)]	△△△△ △△시 △△면 △△리 308번지	△△△ △△새마을금고(지상권)	△△새마을금고(지상권)	

자료: 사무소 제출자료 재구성

그러나, △△△ △급(現 △급) △△△는 2022년 [△△△△ 안길 확포장공사 △△△△내 행위허가 협의요청] 건에 대하여 사업대상지(△△△△ △△시 △△면 △△리 333-1번지) 토지의 경우 제출받은 등기사항전부증명부에 권리자가 △△△, △△△로 되어 있어 2명 모두에게 토지사용승낙서를 제출받아 검토하여야 함에도, △△△의 승낙서가 누락되었음에도 불구하고 별도의 보완요청 없이 동의회신 하였다.

또한, △△△ △급 △△△은 2022년 [△△△△내 행위허가 협의요청(농경지 내 종묘시설 설치)] 건에 대한 사업대상지(△△△△ △△시 △△면 △△리 236-6, 236-8번지) 토지와, 2023년 [행위허가 신청서(농산물 건조대)] 건에 대하여 사업대상지(△△△△ △△시 △△면 △△리 308번지) 토지의 경우 제출받은 등기사항전부증명부에 지상권설정(범위: 토지의 전부, 목적: 건축 기타 공작물이나 수목의 소유)자가 등기되어 있어 소유자 외에도 지상권설정자에게 토지사용승낙서를 제출받아 검토하여야 함에도, 지상권설정자의 승낙서가 누락되었음에도 불구하고 별도의 보완요청 없이 동의 회신하는 등 구비서류 검토를 소홀히 한 사실이 있다.

4. 관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△ △△△△)에게 22년 행위허가(△△△△ 안길 확포장공사 △△△△내 행위허가 협의요청) 업무처리시 관련 규정을 미준수[사업대상 토지 권리자(△△△) 1인 승낙서 누락]한 △△△ △급 △△△에 대하여 “신분상 △△” 처분을 요구하며,

22년 행위허가[△△△△내 행위허가 협의요청(농경지 내 종묘시설 설치)] 및 23년 행위허가[행위허가 신청서(농산물 건조대)] 업무 처리시 관련 규정을 미준수(사업대상 토지 지상권설정자 승낙서 누락)한 △△△ △급 △△△에 대하여 “신분상 △△” 처분을 요구합니다.(△△2)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)